



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ד בתמוז תשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזו דעת

גליון 107

פרשת מטות - מסעי

מנהגי בין המצרים - הבדלה במוצאי שבת תשעה באב

נושאי השיעור: תקנות שנתקנו זכר לחרבן | ההבדלים בין הספרדים לאשכנזים במנהגי האבילות | ברכת שהחיינו על פרי או בגד חדש בשבתות בין המצרים | ריקודים ומחולות בבין המצרים | אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב | פרטי הדינים בהבדלה במוצאי שבת שהיא תשעה באב | ספק ברכות להקל נגד מרן השלחן ערוך | שתיית הכוס של ההבדלה על ידי קטן | ברית מילה ביום הכיפורים | קיים את הדין דאורייתא ולא קיים את הדין דרבנן | קידוש בבית הכנסת | אם יש תשלומין להבדלה | נר ובשמים במוצאי שבת של תשעה באב | לא אמר אתה חוננתנו במוצאי שבת זו | הבדלה ליולדת וחולה בתשעה באב

כעמים' (נלא גיטין ז') והיינו שיש שאלה בכלל אם מותר בשאר ימות השנה. ועל כל פנים בשלושת השבועות ודאי שאסור.

ה. שמיעת מוזיקה בערבי שבתות בין המצרים

זכורנו שכמה שנים לפני פטירת אאמ"ר מרן זצוק"ל יצאה שמועה משמו שאמר, שביום שישי לאחר חצות מתחילה קדושת השבת ויש כבר שמחה וממילא אפשר להשמיע כלי נגינה בזמן זה. וזה לא היה ולא נברא! בשעתו אני הלכתי אליו ושאלתי אותו, והוא אמר לי שלא היו דברים מעולם! ומעולם אל אמר כן! מה שהיה באמת הוא [- תראו איך אנשים לוקחים דבר ומפרשים ומעוותים אותו] שהיה איזה רדיו בעייתי, שהיתה לו תכנית קטנה ומסכנה ביום שישי אחר הצהריים של דרשות ושיעורים, ושאלו אותו שאם הם לא ישמיעו שירים וישמיעו רק דרשות וכו' אנשים לא ישמעו את הרדיו כלל, וילכו וישמעו את ערוצי הרדיו האחרים שאינם לפי רוח התורה. ואאמ"ר אמר לאותו אחד שנמצא שם ברדיו שעליו להעלים עין מחמת כן. ולא שהיתה כוונתו לתת הכשר לדבר הזה. ובסיפור הזה התכנית הזו היתה ביום שישי אחר חצות, אבל התשובה היתה לכל יום מימות השבוע. אשר על כן אין להקל בזה, לא ביום שישי ולא במוצאי שבת וכל כיו"ב.

אנחנו צריכים להביא בחשבון שאם נתיר דברים כאלה - לצערינו זה מביא פרוצות נוספות. פעם באו לפני אאמ"ר שני יהודים, ולשניהם יש ילד בר מצוה בימי ספירת העומר. ושאלו אותו אם מותר להביא תזמורת לבר מצוה. ואאמ"ר שאל את הראשון האם הבר מצוה היא באותו ביום של היום הולדת, וענה לו שאכן כן. ומרן התיר לו להזמין את התזמורת לבר מצוה. לעומת זאת השני בא אליו ובפיו שאלה דומה, ומרן אמר לו מיד שאסור לו לגמרי לעשות כן, ואין להזמין תזמורת בבין המצרים.

וכאשר ראיתי כי שאלתי אותו, מפני מה התיר לזה ואסור לזה. ואאמ"ר אמר לי, תראה את הראשון הוא נראה אברך ירא שמים, בן תורה, וכך גם בנו בן תורה, וכיון שהוא יעשה תזמורת והסעודה היא סעודת מצוה, ממילא זה בסדר. אבל השני תראה איך הוא נראה... הרי כל השנה אינו יכול להביא תזמורת... הרי הריקודים בטח יהיו מעורבים, והשירים יהיו שירים פסולים ועוד כיו"ב. וצריך לנצל את ההזדמנות בימים אלו ולומר לו שזה אסור.

ו. לישא אשה בימי בין המצרים

אנחנו הספרדים נוהגים שלא לשאת אשה מראש חודש אב, אך מ"ז בתמוז מותר, והאשכנזים נוהגים איסור בזה כבר מיום י"ז בתמוז. אולם עם כל זאת יש הרבה קהילות של ספרדים, בעיקר בחו"ל, שנוהגים שלא להינשא כבר מיום י"ז בתמוז. והסבירו לי הרבנים שם, שהנה שם יש הרבה שמקפידים על המזל, והוא תאריך מאוד חשוב וכו' [- במיוחד המרוקאים והחאלאבים...]. ובין כה וכה הם לא יקיימו חתונות בימי בין המצרים בגלל זה, אבל אם הם ישמעו שיותר לישא אשה בימים אלו, יאמרו אם כן למה לא נתיר את כל סוגי הריקודים ומחולות? והרי האיסור בריקודים ומחולות כבר מ"ז בתמוז הוא מנהג קדמון גם של הספרדים. אמנם המגן אברהם וסימון מקל (ס"י) הוא הראשון שמזכיר את המנהג הזה והוא היה אשכנזי, אבל גם רבינו חיים פאלאג'י (בספרו מועד לכל חי סימן ט אות יח) שגר ופעל באיזמיר גם הוא הביא את המנהג הזה, וכמו כן הבן איש חי (ש"א פסוק דברים אות ה) הביא

א. תקנות המשנה למנהג אבילות

לאחר חרבן בית המקדש התקינו חכמים כמה תקנות שהם זכר לחרבן. חרבן בית המקדש. ושם כתוב: "שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור מלספר ולכבס". דהיינו מדין המשנה נוהגים רק שני דינים אלו בשבוע שחל בו תשעה באב. וכל שאר הדינים והמנהגים הנהוגים כיום התווספו בדורות שלאחר מכן, ולא בכל המקומות. ויש הבדלים מהותיים בזה בין הספרדים לאשכנזים, ויבואר להלן.

במשנה שם יש כמה דינים מיוחדים לסעודה המפסקת של ערב תשעה באב, שלא לאכול שני תבשילין וכו'. וגם בזה יש כמה הלכות ומנהגים שהתווספו במשך הדורות.

ב. ההבדלים בין הספרדים לאשכנזים במנהגי האבילות

ובשבוע שחל בו תשעה באב המנהג הוא להוסיף גם איסור רחיצה במים חמים. והנה יש הבדל מהותי בין הספרדים לאשכנזים, שהספרדים נוהגים לאסור תספורת וכביסה בשבוע שחל בו, והוסיפו איסור נוסף - איסור רחיצה במים חמים. לעומת זאת האשכנזים שינו את המנהגים מקצה לקצה. הם נוהגים איסור תספורת כבר מ"ז בתמוז. ואיסור כביסה ורחיצה הם נוהגים מראש חודש אב.

ונפקא מינה לשנה זו (תשפ"א), שכיון שתשעה באב חל ביום ראשון לפני ספרד דינים של שבוע שחל בו כלל. ואפילו כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון, אין נוהגים שבוע שחל בו וכל שכן בשנה זו. ועל כן לנו הספרדים השנה מקלים בשלושת הדברים הללו, תספורת, כביסה ורחיצה, שהם הקשים ביותר. לעומת זאת לבני אשכנז, כמעט אין נפקא מינה מתי חל תשעה באב, ואין הבדל בין שנה זו לשאר שנים, תמיד איסור תספורת הוא מ"ז בתמוז, ואיסור רחיצה וכביסה הוא מראש חודש אב.

ג. ברכת שהחיינו בימי בין המצרים

גם לנו הספרדים יש דברים שאנו נוהגים כבר מיום י"ז בתמוז. מרן בשלחן ערוך (סימן תקנ"א סעיף ז') כותב שטוב להימנע מלומר שהחיינו בימי בין המצרים. ויש דיון בפוסקים אם מותר לברך ברכת שהחיינו בשבת. שהנה לשון מרן הוא לא לשון איסור ממש. ולהלכה לעניין פרי חדש אפשר להקל (נראה שזוהי הנועזים' על ארבע תעניות ובין המצרים סימן ה אות ו-א) שנהגו גם הפוסקים והעומדים באורך. ולגבי בגד חדש יש מקום להחמיר, לפחות מראש חודש אב, משום שבלאו הכי מראש חודש אין רוכשים בגדים וכלים חדשים.

ובכלל יש שאלה אם הבעיה היא מצד עצם הברכה, שמברך 'שהחיינו', או שמא השאלה היא מצד עצם העובדה שאוכל פרי חדש או לובש בגד חדש. ואכמ"ל.

ד. ריקודים ומחולות בימי בין המצרים

בימי בין המצרים נוהגים גם איסור בריקודים ומחולות. ובכלל זה הוא השימוש בכלי נגינה. ואמנם בספרי הפוסקים אין כל כך ההתייחסות לעניין שמיעת כלי נגינה, והטעם לכך הוא מחמת שלאחר חרבן בית המקדש תיקנו חכמים 'בשיר לא ישתו יין' ואל תשמח ישראל אל גיל



את המנהג הזה [- אני לא חושב שבגדאד היתה באשכנז...], ורואים שהמנהג לאסור ריקודים ומחולות היה כבר בארצות המזרח בדורות הקודמים.

ז. אכילת בשר מראש חודש אב

יש עוד כמה מנהגים שנהגו בימי בין המצרים, כגון שלא לבנות בנין של שמחה ועוד, ויש מנהג והוא שלא לאכול בשר ושלל לשותות יין כבר מיום ראש חודש. והנה השנה שראש חודש אב חל בשבת, לא די שמותר לאכול בשר אלא צריך לאכול בשר. והוא הדין בשבת שלאחריה, שהיא ערב תשעה באב צריך לאכול בשר. וכמו שאמרנו חז"ל (תענית טז ופסק להלכה בשלחן ערוך סימן תקנ"ב סעיף י): "תשעה באב שחל להיות בשבת, אוכל בשר ושותה יין ומעלה על שלחנו כסעודת שלמה בעת מלכותו".

ח. מנהגי עשירי באב לספרדים והאשכנזים

איסור אכילת בשר ושתיית יין הוא עד יום י' באב. ויש חילוק בין הספרדים לאשכנזים, וזה הדבר היחיד בנושא הזה שרואים בבירור את ההבדל. וז"ל מרן בשלחן ערוך (סימן תקנ"ב): "בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי, ומפני כך מנהג כשר שלא לאכול בשר ושלל לשותות יין בליל עשירי ויום עשירי". בפשטות לשונו של מרן, וכך לומדים הרבה אחרונים בדעתו, שכל יום עשירי באב אסור באכילת בשר. לעומת זאת הרמ"א כותב וז"ל: "ויש מחמירין עד חצות היום ולא יותר". והאשכנזים מקילים יותר מהספרדים בזה. ויש שמקשים הרבה קושיות ומפלפלים בזה, אבל אין מה להקשות על מנהגים, וזהו המנהג.

כמו כן האשכנזים נוהגים להמשיך את שאר האיסורים תספורת ורחיצה וכיבוס, עד יום עשירי באב בחצות היום. אולם הספרדים אינם נוהגים את כל שאר מנהגי האבילות, ומיד לאחר תשעה באב מותרים בכביסה ורחיצה ותספורת.

ט. עד מתי הוא זמן הבדלה במוצאי שבת

השנה תשעה באב חל להיות במוצאי שבת, ויש לברר את הדין לעניין ההבדלה במוצאי שבת. ראשית כל יש לדעת, שזה נושא שתלוי בכמה נקודות חשובות. הנה מי שלא יכול היה לקיים הבדלה במוצאי שבת, כגון מחמת חולי או שלא היה לו יין, והרי אנו עושים הבדלה גם בתפילה וגם על הכוס, חז"ל אומרים (ברכות לג.) שבתחילה היו עושים הבדלה בתפילה, ולאחר שהעשירו תיקנו שיבדילו על הכוס [- יש להם כסף לקנות יין]. לאחר מכן נעשו עניים שוב חזרו להבדיל בתפילה, ולאחר שהעשירו שוב תיקנו להבדיל גם בתפילה וגם על הכוס. והנה מי שלא הבדיל במוצאי שבת מהטעמים הנ"ל או מחמת אונס שינה וכל כיו"ב, יכול להבדיל על הכוס ביום ראשון. ואם לא הבדיל ביום ראשון ושקעה השמש, יש בזה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שסוברים שזמן הבדלה הוא עד שקיעת החמה של יום שלישי. והיינו שהם ימי תשלומים. ויש ראשונים הסוברים שתשלומים להבדלה הוא עד סוף יום ראשון. ולאחר מכן אי אפשר להבדיל על הכוס.

י. פסק מרן עד מתי הוא זמן הבדלה

מרן בשלחן ערוך (סימן ל"ט סעיף ו) כותב בסתם שהבדלה היא עד סוף יום שלישי, ויש אומרים שזה עד סוף יום ראשון. וכלל הוא בדעת מרן השלחן ערוך, שסתם ויש אומרים הלכה כסתם. ויש ללמוד מכאן שמי שבאופן רגיל לא הבדיל על הכוס במוצאי שבת, שרשאי להבדיל עד סוף יום שלישי.

אולם יש לנו כלל שאומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד דעת מרן השלחן ערוך. ובפרט בנושא הזה, שהרבה ראשונים סוברים שהתשלומים הם עד סוף יום ראשון ולא יותר, ולפיכך לאחר יום ראשון מי שלא הבדיל אינו מבדיל יותר משום ספק ברכות להקל.

ויש להדגיש עוד, שכל הנידון הזה הוא לעניין ברכת 'המבדיל' וברכת 'הגפן', אולם ברכת הבשמים וברכת הנר אין מברכים אותם אלא במוצאי שבת בלבד. ולהלן יבואר עוד.

יא. לנהוג כדעת מרן במקום שהוא ספק בברכות

והנה אם יבוא מאן דהוא ויאמר שרוצה להבדיל על הכוס, גם לאחר יום ראשון, אין מוחים בידו, כיון שכפי שראינו זוהי דעת מרן השלחן ערוך. כך כותב מרן החיד"א (נכדיו יוסף סימן ל"ט). הכלל הזה שאומרים ספק ברכות להקל נגד הוראות מרן השלחן ערוך, הוא מחלוקת פוסקים, ויש הרבה פוסקים שאינם מסכימים עם הכלל הזה. יש אחרונים הסוברים שכמו שקיבלנו הוראות מרן בדברים חמורים ביותר, הוא הדין שבענייני ברכות נעשה כדברי מרן השלחן ערוך, ואין לחלק ביניהם.

ולעומת זאת יש אומרים שבענייני ברכות שהוא מצב של שב ואל תעשה, ואינו עושה פעולה נגד מרן השלחן ערוך, עדיף להימנע מלעשותו. ומרן החיד"א דעתו בזה, כלל כשיטת הסוברים שיש לומר ספק ברכות להקל נגד דעת מרן, אולם במקרה הזה אומר החיד"א שאם רוצה לעשות כדעת מרן השלחן ערוך יש לו על מה שיסמוך.

יב. לתת לקטן לשותות את היין של ההבדלה

והנה בתשעה באב שחל להיות במוצאי שבת איננו יכולים להבדיל על הכוס עד לאחר צאת הכוכבים של יום ראשון שמסתיימת התענית, והרי זה כבר יום שני, ואם כן הנושא של הבדלה בשבת זו תלוי במחלוקת הנ"ל אם זמן הבדלה מסתיים ביום ראשון או ביום שלישי.

ויש בנושא הזה שלוש שיטות בראשונים. השיטה האחת שפוטרת את כל הנושא לגמרי, היא שיטת המנהיג (מלכות תשעה נדב סימן כ"א), והיא להבדיל על הכוס במוצאי שבת ולתת לילד בן תשע - עשר לשותות את היין.

בתשעה באב אין עניין לחנך את הקטנים לתענית, כיון שאנו מייחלים שבקרב יבנה בית המקדש, ולא נצטרך להתענות [- ואם הילדים צמים זה בשביל להתפאר מול החברים...]. ואדרבא, על ההורים יש למנוע אותם מלהתענות, כיון שיום תשעה באב הוא בדין כלל יום חם מאוד, וכשהילדים מתחבבים ומתרוצצים התענית יכולה להיות מסוכנת שבבילם.

יג. דאתי למיסרך

אולם מהגמרא במסכת עירובין (מ:) משמע שאי אפשר לעשות כן. משום שהגמרא דנה שהנה בכל המועדים מברכים שהחיינו על היום, וברכת שהחיינו מברכים על היין, והנה ביום הכיפורים הרי אין מקדשים על היין ומתי אם כן יברכו ברכת שהחיינו?

והוא אמינא בגמרא לברך ברכת הגפן וברכת שהחיינו על הכוס, וילד קטן ישתה את הכוס [- והילד הזה הוא פחות מגיל תשע הוא פטור גם מתענית שעות], אך הגמרא אומרת שאין לעשות כן, כיון שיש חשש "דאתי למיסרך" - דהיינו שאפשר והילד הקטן הזה יגדל, ויבוא לבית הכנסת של אנשים שאין להם ריח של תורה ויראת שמים, ויבוא לומר להם שיש לעשות קידוש ביום כיפור, וכשישאלו אותו יספר שכאשר היה ילד עשו קידוש ביום כיפור והוא בעצמו אף שתה את הכוס! ועל כן כתבו הרמב"ן (?) ועוד ראשונים שאי אפשר לתת לקטן לשותות מהיין של ההבדלה.

[- זה לא רחוק מאנשים כמו בנט וחבורתו שגם יום כיפור יתחלל! הם יעשו הכל בשביל לקרב את התורה לחילונים. הרי הם כמו הרפורמים שמנסים לקרב את התורה אליהם! כמה שהם דיברו על ארץ ישראל וההתנחלויות וכי' וזו היא המצוה שלהם, והנה היום הדבר היחיד שהמשהל הזה מתפסרת ומוותרת הוא ענייני הדת! על חשבון התורה שלנו! ועל חשבון הקדושה שלנו! וזה נורא ואיום! הרי בן גוריון היה צדיק לעומת בנט!! בן גוריון ידע מה זה סטטוס קוו וידע מה זה מדינה יהודית, בנט גם את זה לא יודע!! כל הפשרות שבעולם הם עושים, ומאשימים אותנו שאנחנו עושים קרע בעם!! ואיך הם עושים שלום? נותנים לחילונים הכל - נבילות וטריפות בפרהסיא, תחבורה ציבורית בשבת, תגירתו את כולם בגיור אקספרס, הכל מותר!! יהדות כוז שאין לה שום ריח של תורה, שום זיקה ליהדות ויראת שמים, זו יהדות זו! הרי זו יהדות ללא יהדות!! וזה מה שהם רוצים לעשות, ועלינו לעמוד על המשמר].

וצריך לדעת, שאין הכרח לברך שהחיינו בקידוש, ואם שכח לברך בלילה הראשון של סוכות ברכת שהחיינו על הכוס, יכול לברך שסוכה, אפילו אם זה בהושענא רבה. וכן בכל המועדים מלבד בליל הסדר, שכל זמן שלא גמר את ההגדה יכול לברך, אך כאשר סיים את אמירת ההגדה, שבה אומרים "והגיענו ללילה הזה" הרי שכאילו כבר בירך ברכת שהחיינו ויצא ידי חובה.

ועל כן גם ביום הכיפורים, אם בשעת הברכה לא היה נוכח בבית הכנסת, כגון חולה או נשים, שיברכו לבדם בבית.

יד. 'אתי למיסרך' בדבר זמני

אכן בספר המנהיג שם כותב, שאין לחשוש דאתי למיסרך בשתיית היין במוצאי שבת שחל בתשעה באב, כיון שדוקא ביום כיפור, ואמרת הגמרא שיש לחשוש כיון שהקידוש הוא בכל שנה ושנה, אבל תשעה באב שחל במוצאי שבת הוא דבר שברוב השנים לא קורה [- תשעה באב יכול לחול בימים ראשון, שלישי, חמישי, שבת], ואפשר ואין מקום לחשוש דאתי למיסרך.

ויש דיון דומה בפוסקים בעניין ברית מילה שחלה ביום הכיפורים, אם לתת לקטן לשותות את הכוס, אם יש מקום לחשוש דאתי למיסרך מחמת דברי הגמרא בעירובין. או שמא לא. הרי כמה פעמים בכל העשרים שנה האחרונות היה כאן בבית הכנסת ברית מילה ביום הכיפורים! פעמים בודדות, ובכך אין מקום לחשוש דאתי למיסרך.

טו. קידוש על היין בבית הכנסת בזמן הזה

מחלוקת זו קיימת בעניין נידון מאוד מצוי. הנה יש קהילות בעולם שבהם נהוג לקדש על היין בליל שבת בבית הכנסת. ומנהג זה הוא קדום מאוד, ובגמרא במסכת פסחים (פסחים ק"א. וראה שלחן ערוך סימן קס"ט) מבואר שהיה זה תקנת חכמים. והטעם לכך היה כיון שבזמננו היה בכל בית כנסת מקום להכנסת אורחים, שהיו באים לשם אנשים הולכי דרכים ועניים וישנים שם, לפיכך התקינו לקדש על היין בלילות שבת בבית הכנסת כדי להוציא את אותם אנשים. ויש מקומות שכתוב שהם היו אוכלים בבית הכנסת בשבת, וההיתר לכך משום שזו סעודת מצוה, וכמו שיש הרבה קהילות שאוכלים סעודה שלישית בבית הכנסת משום שהיא סעודת מצוה. [- וזו מחלוקת ראשונים אבל כך היא ההלכה. וכמובן שהסעודה צריכה להתנהל על טהרת הקודש, ולכן גם לערוך סעודת חתונה זה לא היה ראוי לערוך אותה בבית הכנסת].

והנה כיום כבר אין אורחים בבית הכנסת, האם יש לקדש על היין בבית הכנסת כמוהו הגמרא או לא? והנה חז"ל קרעו (ושם) אין קידוש אלא רמקוח סעודה, ואם לא סעודת בבית הכנסת הרי גם ידי חובת קידוש לא יצא. אולם יש ראשונים שכתבו, שלמרות כל זאת, גם כיום שכבר אין אורחים כבזמן חז"ל, עדיין יש לקדש על היין בבית הכנסת, כיון שיש עמי הארצות הבאים לבית הכנסת, והם לא מקדשים על היין בביתם, ולכל הפחות בכך הם יקיימו את מצות קידוש מדאורייתא. אכן מדרבנן לא יקיימו את חובת קידוש במקום סעודה. [- ובחז"ל זה מאוד מצוי, אבל גם בארץ יש דבר כזה בכמה מקומות, שיש אנשים שבביתם לא עושים כלום]. וכן היא דעת רבינו יונה.

לעומת זאת כתב הרא"ש שכיון שרובן קבעו שיש חובת קידוש במקום סעודה, ממילא אם לא עשה כן לא יצא ידי חובתו גם בחיוב מהתורה - של חובת קידוש.

טז. קיים את המצוה דאורייתא ולא קיים את הדרבנן

בדין הזה של מצוה מדאורייתא שרובן באו והגבילו את המצוה, יש מחלוקת גדולה בראשונים אם לא קיים את הדין דרבנן אם יצא ידי חובת המצוה מדאורייתא. ודוגמא לדבר, אליבא דהסוברים שצריך לשבת בסוכה כאשר גם השלחן יהיה בתוך הסוכה - גזירה שמא ימשך אחר שלחנו, מה הדין במי שכבר ישב כך אם יצא ידי חובת המצוה מדאורייתא, או שמא כיון שלא קיים את הדרבנן ממילא גם ידי חובת דאורייתא לא יצא. ויש בזה מחלוקת ראשונים ודברנו בזה בעבר ואמ"ל [- ראה בזה תוספות סוכה ג. ד"ה דאמר ובחידושי ר"ן על הרי"ף וברשב"א שם].

י. בטלה טעם לא בטלה התקנה

ובענין קידוש בבית הכנסת, יש דעה שלישית והיא דעת הר"ן שכתב שהוא כמו דין של חזרת השליח ציבור, שהרי תיקנו לחזור את התפילה עבור מי שאינם יודעים להתפלל כדי שבכך יצאו ידי חובה. והנה בבית כנסת שכולם יודעים להתפלל עדיין נוהגים לחזור על התפילה, כיון שלמרות שבטל הטעם לא בטלה תקנה. וכן הוא הדין בברכת מעין שבע, שלמרות שכיום אין מזיקים עדיין מברכים. וכמו כן הוא הדין לענין קידוש בבית הכנסת, שאמנם בטל הטעם אבל התקנה לא בטלה.

והנה להסוברים שמקדשים בבית הכנסת, יש לדון מה עם שתיית היין, הרי כשהגדול ישתה הלא בשבילו הוא קידוש שלא במקום סעודה, וממילא אין זה קידוש בשבילו. ועל כן כתבו כמה ראשונים שקטן ישתה את היין, ואמנם יש כאן איסור דרבנן של קידוש במקום סעודה, אך באיסור דרבנן כזה שנועד להציל את הגדול שאינו יכול לטעום, וממילא הוא יעבור איסור דאורייתא של ברכה לבטלה, וכן כדי להוציא את מי שלא יצא ידי חובת קידוש בביתו, וכן כדי שלא תתבטל התקנה, כתבו הראשונים שמותר לקטן לשתות.

וגם כאן חוזרת השאלה, האם אומרים בזה 'אתי למיסרך' שיבוא אותו קטן ויראה שלא הקפידו על קידוש במקום סעודה בבית הכנסת, ויבוא ללמוד מאין שקידוש במקום סעודה הוא אינו הלכה. והראשונים דנים בזה היכן אומרים אתי למיסרך. ואכמ"ל.

יח. תשלומים על מה שחייב ולא על מה שפטור

למעשה, לא נפסקה ההלכה כהפוסקים האומרים לתת לקטן לשתות, ולא נותרה ברירה אלא לקיים הבדלה ביום ראשון בלילה. אולם הרמב"ן (תורה שבעל פה) ענין חבילות יקנה עמוד כסא) סובר שאין לקיים הבדלה ביום ראשון בערב, וזוהי שיטת רוב הראשונים. ובספרי 'תורת המועדים' (ספ' עמוד יעט) הבאתי שם שרוב הראשונים סוברים כן. ובספרי 'הלכה ברורה' על הלכות הבדלה שעומד לצאת בקרבן בעז"ה, כתבתי על כך באורך רב יותר על מה שכתבתי בתורת המועדים.

הרמב"ן כותב בנידון הזה דבר מאוד חשוב, שגם אם נאמר שמותר להבדיל על הכוס עד יום שלישי, בתשעה באב שחל במוצאי שבת, אי אפשר להבדיל על הכוס ביום ראשון בלילה, כיון שהלא כל הסיבה שמותר להבדיל על הכוס ביותר ראשון הוא מחמת תשלומים, והנה תשלומים אפשר לומר רק אם היה חייב בהבדלה ונאנס וכיו"ב ולא הבדיל, אולם בתשעה באב כיון שלא היה חייב בהבדלה מחמת האיסור, ממילא אין בזה כל דין של תשלומין. ועל כן מסיק הרמב"ן שאין נתקנה הבדלה הכוס כלל בתשעה באב שחל במוצאי שבת, ומסתפקים בהבדלה על הכוס.

יט. אונן במוצאי שבת מתי מבדיל על הכוס

העיקרון הזה של הרמב"ן שהבדלה ביום ראשון היא תשלומין להבדלה במוצאי שבת, שיטת מרן השלחן ערוך אינה כן. משום שהנה מי שהוא אונן בשבת, כבר נתבאר שהטוב ביותר הוא שיתפלל ערבית מבעוד יום ויבדיל על הכוס מבעוד יום ללא נר וללא בשמים. ואם לא עשה כן, ויצאה שבת, וכבר אינו יכול להתפלל ערבית ולא להבדיל על הכוס. והנה אם ההלוויה במוצאי שבת, אין כל בעיה, מיד לאחר הקבורה מתפלל ערבית ולאחריה מבדיל על הכוס. אולם אם ההלוויה נערכה רק ביום ראשון בבוקר [- הרי בכל העולם מלבד בארץ ישראל אין עורכים לוויית בלילה רק ביום], לאחר ההלוויה מניח תפילין, ואם לא עבר זמן תפילה מתפלל שחרית [- שהרי לפני כן היה אסור בכל אלו]. ולגבי אם חייב בתשלומים לתפילת ערבית שהרי אתמול לא התפלל מחמת שהיה אונן, פסק מרן בשלחן ערוך שאין לו תשלומים. והטעם לכך כיון שתשלומים היינו שהיה חייב במצוה אך לא קיים מחמת סיבה מסוימת, אבל במקום שהיה פטור מן המצוה, כגון אונן, ממילא אין לו גם תשלומין.

לעומת זאת כותב מרן השלחן ערוך (יו"ד סימן עמ"א), ולענין הבדלה יבדיל לאחר הקבורה. ונראה בפירוש שסובר שהבדלה אינה תשלומים כמו תפילה, וגם אם היה פטור במוצאי שבת עדיין כעת הוא חייב להבדיל על הכוס. ושיטת מרן היא לא כמו הרא"ש (נכסות פק' ג סימן ט) והטור (ספ' שפסקו שאינו מבדיל ביום ראשון).

ולכאורה אם מרן השלחן ערוך פוסק שביום ראשון אונן יכול להבדיל, כיון שאינה תשלומין, וכמו כן פסק מרן שיש תשלומין עד יום שלישי, לפיכך יש לומר שלענין הבדלה במוצאי שבת שחל בה תשעה באב, שיבדיל ביום ראשון בלילה.

כ. דעת מרן שהבדלה אין לה דין תשלומין

אכן יש קצת קושיא על מרן השלחן ערוך, ממה שכתב בסימן רצט (ספ' שאם שכח ולא הבדיל במוצאי שבת יבדיל ביום ראשון, ולכאורה מפני מה לא כותב 'הזיד', ומשמע שזה רק תשלומים, ומאידך לגבי קידוש כותב מרן (סימן יעט) 'שכח או הזיד'. וזו קושיא שהאחרונים שואלים, והמשנה ברורה (סי' טו) כותב בפשיטות לגבי הבדלה שללא דוקא שכח אלא הוא הדין הזיד. אולם החתם סופר בתשובה מבאר, שדעת מרן שהבדלה שדוקא אם שכח, ומבאר את הדברים באופן אחר ובאריכות גדולה ע"ש. אך על כל פנים פשט מרן השלחן ערוך שסובר שהבדלה אינה דין תשלומים.

ויש אחרונים שביארו, שהיום הראשון הוא זמן הבדלה שהיתה צריכה להיות במוצאי שבת, ואינו תשלומין, אך היום השני והשלישי, הם אכן ימי תשלומין להבדלה שלא נעשתה במוצאי שבת.

אך מפשט מרן השלחן ערוך משמע שעד יום שלישי הוא 'זמן הבדלה' שמתחיל במוצאי שבת יום שלישי.

כא. דעת מרן השלחן ערוך והמנהג

והנה לעיל נתבאר שלמעשה אינו נוהגים להבדיל על הכוס - גם למי ששכח - לאחר יום ראשון, כיון שאומרים ספק ברכות להקל נגד דעת מרן, אם כן אינו נוהגים את פסק מרן להבדיל על הכוס עד יום שלישי, ולכאורה גם

בתשעה באב נאמר ספק ברכות להקל נגד דעת מרן וממילא לא נבדיל על הכוס ביום ראשון, כיון שמה שכותב מרן שיש להבדיל ביום ראשון הוא לשיטתו שרשאי להבדיל על הכוס עד יום שלישי.

אכן יש כמה ראשונים הסוברים, שאמנם כל שבוע זמן הבדלה הוא עד שקיעת החמה ביום ראשון, חוץ מתשעה באב שחל במוצאי שבת, שכיון שלא היה ניתן להבדיל על הכוס ביום ראשון ממילא רשאי להבדיל גם לאחר יום ראשון. וזה הפוך מהרמב"ן הנ"ל, שאמר שכיון שלא היה יכול להבדיל ביום ראשון ממילא נפטר לגמרי מההבדלה במוצאי שבת שחל בתשעה באב. ולהלכה נפסק כדעת מרן השלחן ערוך, להבדיל על הכוס ביום ראשון בערב מוצאי תשעה באב.

כב. ספק ברכות להקל נגד המנהג

ואם נשאל הלא ספק ברכות להקל, יש לכך שתי תשובות: א. כך פסק מרן השלחן ערוך. ב. כך הוא המנהג, בכל תפוצות ישראל נהגו להבדיל על הכוס במוצאי תשעה באב. ויש כאן כלל חזק, שאמנם נגד מרן השלחן ערוך אומרים ספק ברכות להקל, אך נגד המנהג אין אומרים ספק ברכות להקל.

כג. אפוקי יומא מאחרינן

ולענין ברכת מאורי האש במוצאי שבת, הנה טעם ברכת מאורי האש במוצאי שבת היא משום שהאש נבראה במוצאי שבת, והקב"ה נתן לאדם חכמה להמציא את האש, וכמעט כל הראשונים סוברים שעיקר ברכה זו היא במוצאי שבת, ומיום ראשון בבוקר [- עלות השחר או נץ החמה זו מחלוקת] אינו רשאי לברך ברכה זו. ומי ששכח או טעה ולא בירך, אינו יכול כבר לברך בהבדלה של מוצאי תשעה באב, כיון שהפסיד.

והנה חז"ל תיקנו לברך על הנר עד שיאורו לאורו, דהיינו שצריך להיות סמוך אליו [- באופן שידע להבחין בין מטבע של מדינה זו למדינה אחרת, ולכן נוהגים להביט בציפורניים בכדי להנות מהנר].

ולכן מברכים ברכת מאורי האש מיד לאחר תפילת ערבית, כדי שנאמר בה 'אתה חוננתנו' קודם קריאת מגילת איכה וקניות. וצריך לדעת שאסור להסתכל בספר כל זמן שלא ברכנו 'מאורי האש', והנה לגבי עצם התפילה מותר להתפלל מתוך הסיוד, כיון שעדיין לא אמרנו 'אתה חוננתנו' וגם כיון שזה חשמל וזה לא נורא, לכן לאחר תפילת שמונה עשרה מברכים מאורי האש.

ויש עוד דין בדומה לזה הוא בפורים שחל במוצאי שבת, שקודם קריאת מגילה מברכים בורא מאורי האש, ורק לאחר מכן קוראים את המגילה משום 'אפוקי יומא מאחרינן', והיינו שעלינו לנסות ולאחר את יציאת השבת ככל האפשר.

כד. ברכת הבשמים בתשעה באב שחל בשנה זו

ולענין ברכת הבשמים, אין מברכים כלל. מרן השלחן ערוך כתב (סימן תקנ"ט ספ' ז) לענין ברית מילה שחלה בתשעה באב או ביום הכיפורים, שלגבי הכוס אמנם בחלק אורח חיים כתב שנותנים לילדות או לקטן, ביורה דעה כתב שעושים ברית מילה ללא כוס כלל. והיינו שרק מברך את הברכות ללא כוס. ולגבי הבשמים, בתשעה באב אינו יכול להריח בשמים, לעומת זאת שונה דינו מיום הכיפורים, שביום הכיפורים מריח את הבשמים ומברך עליהם, שאמנם אין בזה משום אוכל, אבל זה תענוג. 'אזיהו דבר שהנשמה נהנית ממנו היא אומר זה הריח' ובשמים זה משיב את הנפש, ובמוצאי שבת הנשמה מסתלקת ויש ריח רע של הרשעים בגיהנום, לכן אם יריח בשמים ביום הכיפורים, אדרבא תבוא עליו ברכה אם יעשה בכל פעם הפסקה עבור זה, יכול אף להשלים כמה ברכות למאה ברכות.

אבל בתשעה באב, אין מברכים על הבשמים מחמת התענוג. כיון שהוא יום של צער, אין מתענגים בו [- אמנם זו מחלוקת בראשונים, אך כך היא ההלכה].

כה. שכח לומר 'אתה חוננתנו' בתפילה

בתשעה באב אין מבדילים על הכוס, ויש לשים לב לומר 'אתה חוננתנו'. ויש לדון לגבי מי ששכח לומר 'אתה חוננתנו' בתפילה בליל תשעה באב. שהנה מי ששכח לומר 'אתה חוננתנו' בתפילה אין מחזירין אותו משום שהרי מבדיל על הכוס. ומשמע שאם אין לו כוס [כגון נמצא במקום שאין בו יין ולא יוכל להשיג יין כלל] צריך לחזור את התפילה. אך כותבים הרא"ש ורבינו יונה שכיון שמברכים על הכוס במוצאי תשעה באב - היינו יום ראשון - ממילא אינו צריך לחזור. וכך כותב גם הטור (סימן נל) ונשלח ערוך פסק כן כספ' ג) בנו של הרא"ש, שאם תשעה באב חל במוצאי שבת ושכח לומר אתה חוננתנו יכול להיסמך על ההבדלה שעל הכוס שעושה במוצאי תשעה באב. ולפיכך יש להזהר באמירת 'אתה חוננתנו' בשבוע זה יותר מכל שבוע.

כו. הבדלה לחולה ולילדת בתשעה באב

מי שאנוס וצריך לאכול בתשעה באב, כגון יולדת בשבעה ימים הראשונים [- לאחר מכן זה תלוי בהרגשתה] או חולה שאין בו סכנה שמותר לו לאכול בתשעה באב לפי הצורך, שאם צריך לאכול מיד לאחר השבת, ממילא עליו להבדיל על הכוס ולאכול, וכמו כן אם אוכל בבוקר שעליו להבדיל על הכוס בבוקר. ולכאורה הוא הדין בקטנים, שאמנם מותרים באכילה, אך כאשר רוצים התחיל לאכול יש לחנכם למצות הבדלה ונותנים להם להבדיל על הכוס.

וכמו כן אם יש אדם שאשתו יולדת או חולה וצריכה לאכול שרשאי הוא להבדיל על הכוס, והיא תשתה במקומו את היין. ובמוצאי שבת אינו צריך להבדיל על הכוס כיון שכבר יצא ידי חובת הבדלה.

ונקווה שכל ההלכות שלמדנו היום יהיו להלכה ולא למעשה! ובעז"ה בליל תשעה באב השנה במקום איכה וקניות נאמר יקנה"ז בקידוש, כדין יום טוב שחל במוצאי שבת. אכ"ר.

הלכה ברורה

קניית נעלי "קרוקס" חדשות לתשעה באב

שאלה: האם מותר לקנות בערב תשעה באב נעלי ספורט או נעלי "קרוקס" חדשות על מנת ללבושם ביום תשעה באב?

תשובה: נוהגים שלא ללבוש נעליים חדשות מראש חודש אב. לפיכך יש לנעול הנעליים החדשות קודם ראש חודש. ומכל מקום אם הוצרך לקנות נעליים מבד (כגון נעלי ספורט שאין בהם עור, "קרוקס" וכדומה), מותר לקנותם גם בערב תשעה באב. וטוב שילבש הנעליים זמן מועט קודם תשעה באב.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

מקורות:

מרן בשלחן ערוך (סי' תקנא ס"ו) כתב שאסור ללבוש בגדים חדשים בשבוע שחל בו תשעה באב. והרמ"א כתב שנוהגים להחמיר בזה מראש חודש. וע"ע בשו"ת יחזקאל דעת ח"א (סי' לו). ומכל מקום כתבו כמה מפוסקי הדורות האחרונים, שמנעלים חדשים לצורך תשעה באב, מותר ללבושם ביום התענית. והובאו בספר תורת המועדים (סי' ה' סכ"ג ובהערה).

קניית רהיטים ומשחקים חדשים בחודש אב

שאלה: האם מותר לקנות ספה ורהיטים או משחקים חדשים לילדים, אחר ראש חודש אב?

תשובה: אחר ראש חודש אב עד יום תשעה באב, במעטים במשא ומתן של שמחה. ולכן אין לקנות תכשיטים ורהיטים לחתן ולכלה.

אולם מותר לקנות ספה ורהיטים שאינם לצורך חתן וכלה. ומכל מקום טוב להמנע מלהביאם לביתו משום שיש בהם שמחה.

מקורות:

במסכת יבמות (מג). מבואר שאחר ראש חודש אב ממעטין במשא ומתן. ונחלקו הראשונים אם הוא דוקא במשא ומתן של שמחה. וכתב מרן בבית יוסף (סי' תקנא), שלא נהגו רוב העולם למעט במשא ומתן כלל משכנס אב, ונראה שמפרשים שדוקא משא ומתן של שמחה נאסר. ועוד אפשר שסוברים שאין צריך למעט כלל, ובגמרא שכתוב למעט, הוא ממידת חסידות או במקום שנהגו. ע"כ. ועי' בש"ע (סי' תקנא ס"ב, וסי' תקנ"ד סכ"ב) ובהגהת הרמ"א (סי' תקנא סוף ס"ו). וכ"כ במשנ"ב (סי' יא) שהמנהג להקל. וע"ש בשער הציון (סי' יג) שטוב להחמיר במשא ומתן של שמחה. וכ"כ מו"ר בתורת המועדים (סי' ה' הערה טז), אך הוסיף שטוב להמנע מלהביאם לביתו, ושכן הורה מרן מלכא גר"ע יוסף. ועי' בחזון עובדיה (עמ' קסז) שמותר לקנות מכונית חדשה לצורך פרנסתו, אך לטיול בעלמא יש להמנע.

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

ואכן, כל הדרך שאל אותו אאמו"ר ובחן אותו כהוגן, ואכן התפעל מידיעותיו והעניק לו הסמכה לדיינות!

מאידך גיסא, זכורני באחד שביקש להיבחן, ולחץ הרבה והתחנן עד שאאמו"ר נעתר לבחון אותו, ושאל אותו שאלה ראשונה "מהו ספק ספיקא דאורייתא כשספק אחד הוא מדרבנן"? והנבחן לא ידע על מה אאמו"ר מדבר, כשראה כן אאמו"ר אמר לו מיד: "עד כאן, אם אתה לא יודע את השאלה הזו - סימן שלא למדת את כללי הספק ספיקא של הש"ך, ואין סיבה לבחון אותך! פעם אחרת אירע שאחד בא להיבחן אצל אאמו"ר לרבנות, ואאמו"ר שאלו אם יודע מה זה "ספק ספיקא משם אחד"? והוא לא ידע! ואאמו"ר גירשו מעל פניו, אם הוא לא יודע תוספות במסכת כתובות (ט. ד"ה ואי) ואת דברי הש"ך שמביא את כל ההסברים לדברי התוספות הללו ואינו יודע מזה, כנראה שעדיין לא למד, וחסר לו את המינימום. הרי זה חשוב מאוד לדעת את כל דיני ספיקות וחזקות.

המבחנים של מרן זיע"א לרבנות ולדיינות

בזמנו היו באים אברכים ומבקשים להיבחן אצל אאמו"ר מרן זצוק"ל על איסור והיתר כדי לקבל ממנו הסמכה לרבנות. המבחנים של אאמו"ר היו ידועים כקשים מאוד, הוא היה בוחן ושואל הרבה שאלות, והיה בודק את ההתמצאות של הנבחן בבית יוסף ובכל מה שמסביב, כאשר יש סתירות וקושיות היה דורש שיישבו לו אותם, והיה קשה מאוד להצליח אצלו במבחן. וזכורני לפני הרבה שנים, פנה אלי הגאון רבי שלמה טוויל שליט"א רבה הראשי של מקסיקו, כאשר אז עוד היה אברך צעיר מארגנטינה, וכבר אז היה תלמיד חכם מופלג שעבר על כל ארבעה טורים ורצה להיבחן אצל אאמו"ר. ואמרתי לו שאאמו"ר בוחן בחינה לא קלה כלל, ושאלתי אותו אם הוא בטוח ברצונו. אך הוא אמר לי שאינו פוחד מכלום, ורוצה להיבחן. ופניתי לאאמו"ר, ואמרתי לו שהוא אברך חשוב ושהוא ראש כולל בחו"ל ורוצה להיבחן. באותו זמן תוכננה נסיעה למקום רחוק, ואאמו"ר הציע שהרב טוויל יצטרף לנסיעה עימו יחד ובנסיעה יבחן את ידיעותיו.

בית הזוראה יחזקאל דעת

בנשיאות מורנו הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ראש בית המדרש וחבר מועצת חכמי התורה

חדש!

ניתן לשלוח שאלות לבית ההוראה באמצעות תיבת המייל:

yd6730@gmail.com

ורבני בית ההוראה ישיבו לכל שאלותיכם במייל חוזר.